

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1397/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สรฤทธิ์ อังศิริสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ที่ดินของจำเลยที่ 1 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ขอนแก่น ได้จำนองไว้กับโจทก์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ในวงเงิน 1,100,000
บาท ต่อมาเดือนกันยายน 2530 โจทก์ขอออกหมายบังคับคดีตีราคา 1,000,000 บาท
การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคา 190,000 บาท และเห็นชอบให้ขายจนศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ขายแก่โจทก์ ซึ่งสู้ราคาสูงสุด 300,000 บาท ในการขายทอดตลาดครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2531 หลังวันจดทะเบียนจำนองถึง 5 ปี โดยไม่มีเหตุผล
อื่นมาหักล้างเช่นที่ดินเสื่อมราคาเพราะทำประโยชน์ไม่ได้ หรือไม่มีทางเข้าออก จึง
เป็นการขายโดยรวบรัดและกดราคา เป็นการขายทอดตลาดที่ไม่สุจริตและไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ให้ชำระหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด
ให้ไถ่ถอนจำนอง โจทก์และจำเลยทั้งสี่ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ศาลชั้นต้นได้พิพากษายอมแล้วจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ขอให้บังคับ
คดีแล้วนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินหลายแปลงรวมทั้งที่ดินตามหนังสือรับรอง

การทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 128 ตำบลศิลาลำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของจำเลยที่ 1 ที่จดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์ออกขายทอดตลาด ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ ซึ่งให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 300,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า ที่ดินแปลง น.ส.3 เลขที่ 128 ของจำเลยที่ 1 ตั้งอยู่ในทำเลดีภายในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นมีราคาซื้อขายในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับทุนทรัพย์ที่จำนองไว้กับโจทก์ แต่โจทก์ให้ราคาเพียง 300,000 บาทราคาดังกล่าวยังต่ำมาก หากเลื่อนการขายไปอีกครั้งจะมีผู้ให้ราคาสูงกว่านี้ ประกอบกับเจ้าพนักงานบังคับคดียังมิได้สอบถามราคาประเมินของทางราชการ การบังคับคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและยกเลิกการขายทอดตลาดกับขอให้ขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การขายทอดตลาดทรัพย์เสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีเหตุจะต้องไต่สวนและมีคำสั่งใหม่อีก ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 128 ของจำเลยที่ 1 โดยให้ประกาศขายใหม่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของจำเลยที่ 1 ตาม น.ส.3 เลขที่ 128 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นได้จำนองไว้กับโจทก์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 โจทก์ตีราคาจำนอง 1,100,000 บาท วันที่ 23 กันยายน 2530 โจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดีตีราคาที่ดินแปลงนี้ 1,000,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินนี้ตีราคา 190,000 บาท ขายทอดตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2531 โจทก์สู้ราคาสูงสุด 300,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นชอบ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแก่โจทก์ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อปี 2526 โจทก์ตีราคาจำนองไว้ 1,100,000 บาท ซึ่งปกติราคาจำนองจะต่ำกว่าราคาที่แท้จริงและในวันที่โจทก์ขอออกหมายบังคับคดีโจทก์ตีราคา 1,000,000 บาท ประกอบกับที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนับจากวันจำนองถึงวันขายทอดตลาดนานถึง 5 ปี ที่ดินย่อมมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม เจ้าพนักงานบังคับคดีน่าจะรู้ได้ว่าที่ดินแปลงนี้ราคาไม่ต่ำกว่าเดิมคือ 1,100,000 บาท หากจะขายทอดตลาดในราคาต่ำกว่านี้ก็น่าจะมีเหตุผลมาหักล้างเช่นที่ดินเสื่อมราคาทำประโยชน์ไม่ได้ ไม่มีทางเข้าออกหรือราคาประเมินต่ำกว่านี้แต่หาได้มีเหตุผลปรากฏไม่กลับได้ ความจากนายอาคม จันทรวิจิตรเจ้าพนักงานบังคับคดี และนายต่อศักดิ์ โสตามรรคพยานจำเลยที่ 1 ว่ายังไม่ได้รับแจ้งราคาประเมินจากเจ้าพนักงานที่ดินและปกติเจ้าพนักงานบังคับคดีจะตีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 30 เปอร์เซ็นต์ทั้งเป็นการขายทอดตลาดครั้งแรก จำเลยที่ 1 มอบให้ทนายมาคัดค้านว่าขายทอดตลาดในราคาต่ำไป ขอให้เลื่อนไปขายใหม่จะหาคนมาซื้อให้สูงกว่านี้ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีกลับเห็นชอบให้ขายไปในราคาเพียง 300,000 บาท โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล โจทก์เองก็ให้ราคาต่ำกว่าราคาจำนองและราคาที่ตนประเมินขณะขอออกหมายบังคับคดีอยู่มากจึงเป็นการขายโดยรวบรัดและกดราคา ฟังได้ว่าเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่สุจริตและไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ควรยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตรีเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>